



Graduação em Administração

Wanderson Rocha Bittencourt

wanderson.bittencourt@ueg.br

Sumário I

- 1 Evolução Histórica da contabilidade
 - Contabilidade no Brasil
- 2 Algumas Leis pertinentes a contabilidade
 - Lei 6.404/76
- 3 Referências

Contabilidade no Brasil I

O Brasil é um país extremamente interessante para o estudo da evolução da Contabilidade, principalmente para os demais países em desenvolvimento.

Sociedades Anônimas (S.A.) no Brasil

Pode-se afirmar, sem medo de errar, que nossa legislação contábil, no que se refere às demonstrações contábeis que devem ser

Contabilidade no Brasil II

publicadas todo ano, principalmente para as sociedades de capital aberto, é uma das mais aperfeiçoadas do mundo.

A inflação

Adicionalmente, devido ao fenômeno inflacionário crônico entre nós vivido até 1994, desenvolvemos técnicas de correção avançadas, destacando-se a Correção Monetária Integral, que é um aperfeiçoamento dos ajustamentos pela variação do poder aquisitivo

Contabilidade no Brasil III

da moeda (Price Level Accounting), que hoje é adotado pelo Comitê de Normas Contábeis Internacionais (IASB), e até pela ONU.

Contabilidade no Brasil IV

A USP avançando

Vários autores destacam-se no panorama contábil brasileiro, dentre eles Carlos de Carvalho, Francisco D'Auria, Frederico Herrmann Junior, Hilário Franco, Antonio Lopes de Sá, Américo Mateus Florentino e, mais recentemente, professores da Universidade de São Paulo, apenas para ficarmos com os mais famosos e conhecidos.

Contabilidade no Brasil V

Na avaliação global das contribuições de cada um, diríamos que, principalmente na Europa, D'Auria ainda é o nome mais conhecido da Contabilidade brasileira.

Contabilidade no Brasil VI

Entidades contábeis e as Normas Internacionais de Contabilidade

As entidades mais atuantes no campo contábil têm sido, tradicionalmente:

- O Conselho Federal de Contabilidade (CFC): de cujas normas técnicas e resoluções trataremos mais adiante)
- O Instituto Brasileiro de Contadores (IBRACON),
- A Comissão de Valores Mobiliários (CVM),

Contabilidade no Brasil VII

- O CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) e a entrada das Normas Internacionais de Contabilidade. Assinam, talvez, os melhores pronunciamentos e contribuições mais recentes para a Contabilidade.

Contabilidade no Brasil VIII

A partir de 2007, com a promulgação da Lei 11.638, seguida pela Lei 11.941/09, que veio alterar em alguns aspectos a Lei 6.404/76, a Lei das Sociedades por Ações, foi constituído o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), com membros de diversas entidades relevantes à Contabilidade no Brasil (ABRASCA; APIMEC Nacional; BOVESPA; CFC; FIPECAFI; IBRACON).

Contabilidade no Brasil IX

O CPC vem divulgando alguns pronunciamentos relevantes e que estão se tornando Instruções da CVM e Normas Brasileiras de Contabilidade.

O Banco Central e a Receita Federal também têm tido atuação nas legislações contábeis.

Contabilidade no Brasil X

A Contabilidade, no Brasil, tem todas as condições para, entre as mais avançadas do mundo, formar bons profissionais, faltando um investimento maior na área educacional e de pesquisa.

Lei 6.404/76 I

Capítulo I - Características e Natureza da Companhia ou Sociedade Anônima

Art. 1º A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações, e a responsabilidade dos sócios ou acionistas será limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas.

Lei 6.404/76 II

Objeto Social

Art. 2º Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.

§1º Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos do comércio.

§2º O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo.

Lei 6.404/76 III

§1º A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.

Lei 6.404/76 IV

Companhia aberta e fechada

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários.

§1º Somente os valores mobiliários de emissão de companhia registrada na Comissão de Valores Mobiliários podem ser negociados no mercado de valores mobiliários.

Lei 6.404/76 V

§2º Nenhuma distribuição pública de valores mobiliários será efetivada no mercado sem prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários.

§3º A Comissão de Valores Mobiliários poderá classificar as companhias abertas em categorias, segundo as espécies e classes dos valores mobiliários por ela emitidos negociados no mercado, e especificará as normas sobre companhias abertas aplicáveis a cada categoria.

Lei 6.404/76 VI

Lei 6.404/76 VII

Capítulo II - Capital Social

Art. 7º O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro.

Lei 6.404/76 VIII

Tipos de ações

- **Ações ordinárias:** Tipo de ação que confere ao titular os direitos essenciais do acionista, especialmente participação nos resultados da companhia e direito a voto nas assembleias da empresa. Cada ação ordinária corresponde a um voto na Assembleia Geral.

Lei 6.404/76 IX

- **Ações preferenciais:** As ações preferenciais conferem ao titular prioridades na distribuição de dividendo, fixo ou mínimo, e no reembolso do capital. Entretanto, as ações PN não dão direito a voto ao acionista na Assembleia Geral da empresa, ou restringem o exercício desse direito.

Lei 6.404/76 X

Capítulo XV - Exercício Social e Demonstrações Financeiras

exercício Social

Art. 175. O exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data do término será fixada no estatuto.

Parágrafo único: Na constituição da companhia e nos casos de alteração estatutária o exercício social poderá ter duração diversa.

Lei 6.404/76 XI

Demonstrações Financeiras

Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:

- balanço patrimonial;
- demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;

Lei 6.404/76 XII

- demonstração do resultado do exercício; e
- demonstração dos fluxos de caixa; e (Redação dada pela Lei nº 11.638, de 2007)
- se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
- §4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício

Lei 6.404/76 XIII

Escrituração

Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.

Lei 6.404/76 XIV

§1º As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e ressaltar esses efeitos.

Lei 6.404/76 XV

Capítulo XVI - Lucro, Reservas e Dividendos

Art. 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda.

Parágrafo único: o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.

Lei 6.404/76 XVI

Participações

Art. 190. As participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias serão determinadas, sucessivamente e nessa ordem, com base nos lucros que remanescerem depois de deduzida a participação anteriormente calculada.

Lei 6.404/76 XVII

Parágrafo único: Aplica-se ao pagamento das participações dos administradores e das partes beneficiárias o disposto nos parágrafos do artigo 201.

Lucro Líquido

Art. 191. Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidas as participações de que trata o artigo 190.

Lei 6.404/76 XVIII

Proposta de Destinação do Lucro

Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da companhia apresentarão à assembleia-geral ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.

Lei 6.404/76 XIX

Dissolução, Liquidação e Extinção

Dissolução:

1 de pleno direito:

- a) pelo término do prazo de duração;
- b) nos casos previstos no estatuto;
- c) por deliberação da assembleia-geral (art. 136, X); (Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997)
- d) pela existência de 1 (um) único acionista, verificada em assembleia-geral ordinária, se o mínimo de 2 (dois) não for reconstituído até à do ano seguinte, ressalvado o disposto no artigo 251;
- e) pela extinção, na forma da lei, da autorização para funcionar.

Lei 6.404/76 XX

2 por decisão judicial:

- a) quando anulada a sua constituição, em ação proposta por qualquer acionista;
- b) quando provado que não pode preencher o seu fim, em ação proposta por acionistas que representem 5
- c) em caso de falência, na forma prevista na respectiva lei;

3 por decisão de autoridade administrativa competente, nos casos e na forma previstos em lei especial.

Lei 6.404/76 XXI

Liquidação

Art. 208. Silenciando o estatuto, compete à assembleia-geral, nos casos do número I do artigo 206, determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante e o conselho fiscal que devam funcionar durante o período de liquidação

Lei 6.404/76 XXII

Extinção

- 1 pelo encerramento da liquidação;
- 2 pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em outras sociedades.

Lei 6.404/76 XXIII

Fusão, Cisão e Incorporação

- **Incorporação:** Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
- **Fusão:** Art. 228. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações.

Lei 6.404/76 XXIV

- **Cisão:** Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.

Bibliografia Básica I

- BORINELLI, Marcio Luiza. Curso de contabilidade: gestores. 1ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 10ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2009.
- IUDÍCIBUS, Sérgio de. Curso de Contabilidade Para Não Contadores. 6ª ed., São: Atlas, 2009.

Bibliografia Complementar I

- NEVES, Silvério; Viceconti. Contabilidade básica. 10 ed. São Paulo: FRASE, 2002.
- IUDICIBUS, Sergio. Contabilidade introdutória. 10 ed. São Paulo: ATLAS, 2006.
- LEITE, Hélio de Paula. Contabilidade para administradores. 9 ed. São Paulo: ATLAS, 1997.
- OLIVEIRA, Álvaro Guimarães de. Introdução à Contabilidade. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

Bibliografia Complementar II

- PADOVEZE, Clovis Luís. Manual de Contabilidade Básica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2009.